

1500322-28.2021.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... este conhecido por ser ponto de trafico de drogas. Os elementos angariados na primeira fase da persecução penal não restaram comprovados em Juízo, de modo que a absolvição do acusado seguindo a linha de argumentação esposada, tanto pela acusação como pela defesa é medida de rigor. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, ., Estufa II - CEP 11680-000, Fone: (12) 3832-1027, Ubatuba-SP - E-mail: ubatuba2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500322-28.2021.8.26.0642

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2034266/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 10991138 - DEL.POL.UBATUBA, 426/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 435/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2034266 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS SOUZA DE JESUS

Vítima:

RUBIA DE ASSIZ ROCHA e outros

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

08/02/2022

Réu Preso

Aos 08 de fevereiro de 2022, às 17:00 horas, na sala de audiências virtuais da 2ª Vara da Comarca de Ubatuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM(a) Juiz(a) de Direito, Dr.(a) Fabricio Jose Pinto Dias, comigo escrevente, ao final nomeada, sendo Promotor(a) de Justiça o(a) Dr(a) Leandro Rocha Pereira, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, constatou-se a presença do réu Lucas Souza de Jesus, de seu defensor Rogerio Monteiro da Silva Teixeira de Carvalho, das vítimas Rubia de Assis Rocha, Maria Aparecida Souza da Silva e Juliana Silva de Jesus, bem como da testemunha Ricardo Cabral de Ornellas. A audiência foi realizada parcialmente por meio de sistema de videoconferência, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição do acesso de pessoas ao prédio do Forum.

Iniciados os trabalhos, foi tomado o depoimento das vítimas Rubia, Maria Aparecida

e Juliana e da testemunha Ricardo e interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), após entrevista reservada com seu Defensor(es). Após, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal. Tanto o representante do Ministério Público quanto o defensor apresentaram suas alegações finais, pelo sistema de videoconferência. Ao final, pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi dito: "Vistos. Lucas Souza de Jesus foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 29 de março 2021 (fls. 56). Após apresentada defesa preliminar (fls. 57/58), a denúncia foi mantida (fls. 70/72). Nesta data, foram ouvidas as vítimas e testemunha. Tanto o Ministério Público quanto a defesa pugnaram pela absolvição do réu. É O RELATÓRIO. DECIDO. A prova colhida na presente instrução revela conflito familiar entre o acusado, sua genitora, sua irmã e sua companheira, conflito este permeado pelo universo do vício de substâncias entorpecentes. O réu se declarou usuário de substâncias e a vítima, em juízo, narrou entrevero no local, este conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Os elementos angariados na primeira fase da persecução penal não restaram comprovados em Juízo, de modo que a absolvição do acusado seguindo a linha de argumentação esposada, tanto pela acusação como pela defesa é medida de rigor. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, com fundamento no 386, VII do Código de Processo Penal e, por consequência, absolvo o réu Lucas Souza de Jesus. Publicada em audiência, registre-se e comunique-se. Saem os presentes intimados. Expeça-se alvará de soltura, com urgência." Pela ordem, dada à palavra às partes, por elas foi manifestado desejo de não recorrer da sentença. A seguir Pelo MM Juiz foi dito: "Tendo em vista a manifestação das partes, considere-se o trânsito em julgado da sentença nesta data. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, conforme gravação disponibilizada junto ao SAJ. NADA MAIS. Eu, _____ (Clésia Luiz dos Santos), escrevente, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA